



都匀市人民政府

都匀市人民政府办公室.政务 www.duyun.gov.cn



请输入关键字进行搜索

搜一搜

热搜词：

营商环境

政府工作报告

财税政策



政务微博



政务微信



返回顶部

首页

政务公开

政务服务

政民互动

您当前的位置: [首页](#) > [政务公开](#) > [重点领域公开](#) > [安全生产](#)

都匀市陈工矿业有限公司清水塘锌矿“4.7”冒顶事故调查报告

时间：2026-04-24 16:18 来源：都匀市应急管理局 浏览量：168次 打印 关闭 【字号：大 中 小】

都匀市陈工矿业有限公司清水塘锌矿“4.7”一般冒顶事故调查报告

都匀市陈工矿业有限公司清水塘锌矿“4.7”事故调查组

2025年11月15日

目 录

一、事故基本情况

- (一) 事发单位概况
- (二) 事故地点及相邻区域基本情况
- (三) 事故现场勘验情况
- (四) 事故时间、地点、类别等基本要素认定及依据

二、事故经过、救援处置及善后处置情况

- (一) 事故经过及救援处置
- (二) 事故善后处置

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

四、相关单位安全监管情况

- (一) 都匀市应急管理局
- (二) 都匀市自然资源局
- (三) 匀东镇人民政府

有效期至2026年04月10日，发证机关：贵州省应急管理厅，生产规模3万吨/年。

采矿工程设计概况：清水塘锌矿为采矿权变更矿山，矿山于2023年2月经延期获得黔南州自然资源局颁发的采矿许可证，核定矿山生产规模为3.0万t/a;矿山矿区范围由7个拐点所圈定，矿区面积0.8707平方公里，核定开采深度为：由860m至700m标高，矿山服务年限5.7a。开拓布置采用斜坡道开拓，采用中段后退式回+785中段，+775中段，首采+795中段。中段开采顺序由上至下，采矿方法采用空场法的房柱式采矿法开采，采空区处理根据本矿顶、底板皆为白云岩都较稳固的矿柱情况下，回采后的空区顶板，只检查处理松石，不支护，局部不稳固处除留矿柱护顶外，还须增加人工矿柱进行支护。矿块回采结束经验收合格后即可封闭该矿块，防止人员误入。

安全管理情况：2024年1月2日，清水塘锌矿成立了安全生产管理机构。配备有矿长1人(丁*祥)、安全和技术管理人员8人（朱*明、陆*平、郭*杰、蒙*唯、

测绘机构情况：贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队，具有工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程甲级测绘资质。2018年至2025年陈工与贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队签订合同，2024年合同约定贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队为陈工矿业提供2024年度矿山储量年报，每季度提供矿山储量年报要求提交的相关资料。

关闭

(二) 事故地点及相邻区域基本情况

事故地点为清水塘锌矿井下777.50水泥砂浆永久封闭巷内（经专家组到矿山井下并到现场勘验调查，冒顶事故发生在203-1-1迎头退回5m左右矿界外东南方向约530m处。），该处是陈工矿业越界采矿的4个区块之一，矿方自行命名为203-1-1工作面，该处位于已查明的F2断层区域，F2断层：走向近东西，倾向北东，倾角68度，断裂面呈波状起伏，镜面光滑，延长400m，断距数米至十余米，属逆断层，对矿体起破坏作用，是成矿期后断层。

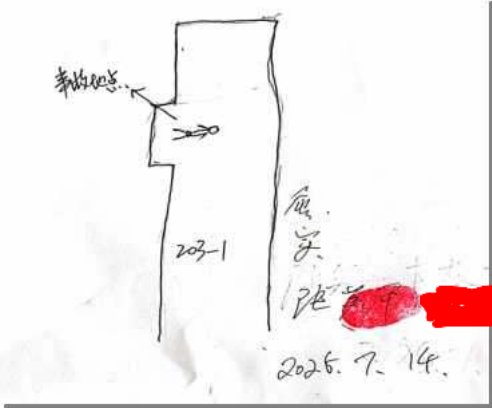
附：清水塘锌矿“4·7”冒顶事故平面示意图（清水塘锌矿时任早班带班矿长陆*平提供），事故地点往回200多米处水淹照片，以及事故地点示意图

政务微博

政务微信

返回顶部

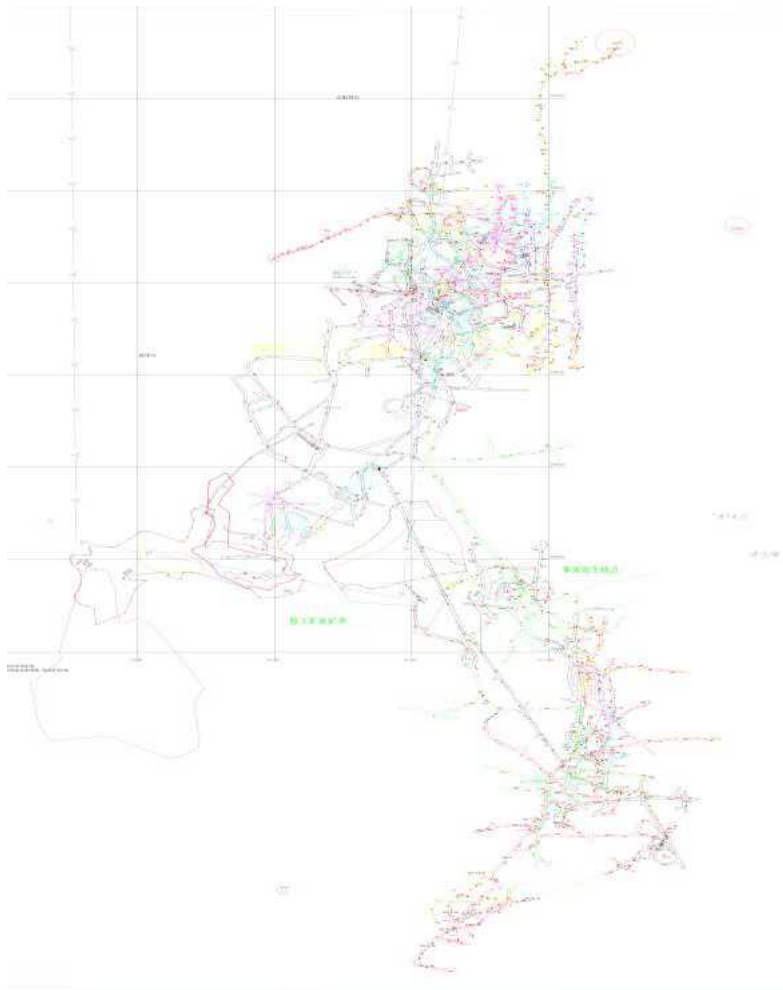
清水塘锌矿“4·7”冒顶事故平面示意图



事故地点往回200多米处水淹照片



事故地点示意图



关闭

政务微博

政务微信

返回顶部



事故地点局部放大示意图

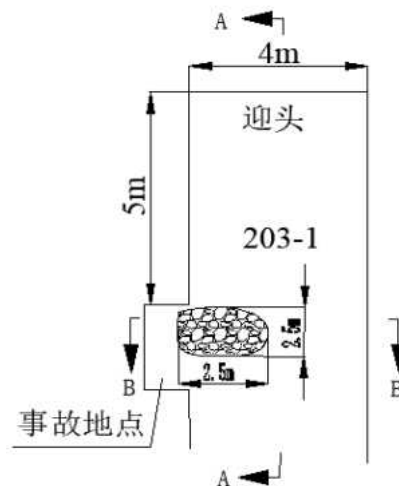
（三）事故现场勘验情况

因事故发生已一年多，事故现场又被水淹，无法到达现场，通过调查了解两名现场施救人吴*海和陆*平（当天早班带班矿长），事故点处巷道宽约4m，高约1.6m，为约2.5m×2.5m×0.6m近似三角体，估算体积约3m³；

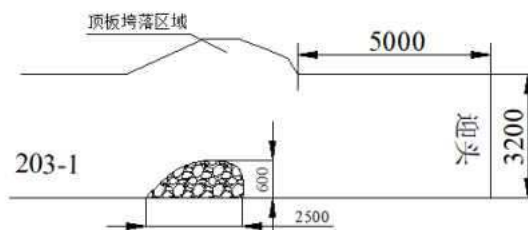
事故地点203-1-1工作面为无矿脉巷道，退回10m左右的前进方右帮有矿脉。冒落岩矿石为浅灰、灰白色柱状叠层，粉至细晶白云岩块状，冒落处正处于顶板冒落处节理裂隙发育（有多处淋水）。根据矿脉消失及多处淋水，分析事故地点巷道顶部岩体受节理裂隙影响，极易崩落，加之现场施工打眼作业，打眼震动对岩体造成影响。

经现场勘查及调查了解，203-1-1工作面及其他巷道均未进行支护，巷道前一轮爆破已破坏了顶板应力平衡，使原巷道围岩应力发生改变，该区域处于构造应力场不稳定，加之淋水造成的裂痕、渗透，浮石极易冒落。预见现场平面图、剖面图。

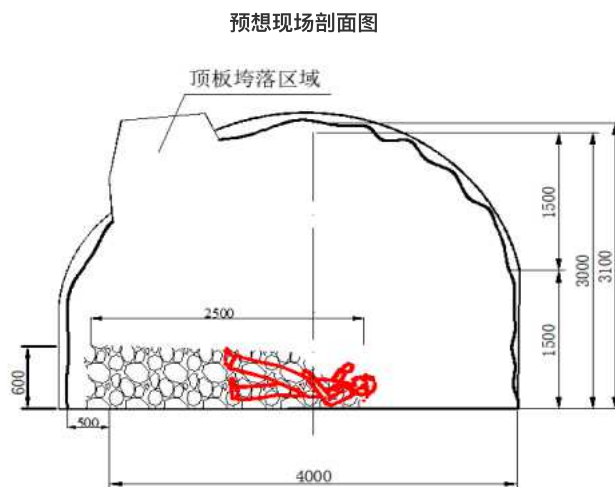
预想现场平面图



预想现场剖面图



A-A剖面图



B-B剖面图

(四) 事故时间、地点、类别等基本要素认定及依据

1. 事故时间认定

根据该矿井入井人员登记表及调查询问笔录，分析认定事故发生时间为2024年4月7日20时许。

2. 事故地点及作业环节认定

根据事故现场第一目击者李*孟及其他人员询问笔录，结合专家组到矿山现场、下井到现场勘验调查，认定事故发生地点位于矿井矿界外东南方向约530m处会车道的交汇处，综合分析认定事故发生环节为打炮眼作业。

3. 事故类别认定

根据都匀市公安局《关于匀东镇陈工矿业清水塘矿区人员意外死亡的情况推送函》及“都匀市20240407韦*相死亡案”《法医学尸体检验记录》“通过现场勘验，排除死者韦*相外力加害死亡可能性”排除刑事案件，以及专家组勘验结果，事故地点冒落岩体平面面积约5m²，为约2.5m×2.5m×0.6m近似三角体，估算体积约0.75m³，根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86) 及有关规定，认定事故类别为冒顶事故。

二、事故经过、救援处置及善后处置情况

关闭

政务微博

政务微信

返回顶部

(一) 事故经过及救援处置

2024年4月7日19时，根据公司工作安排，韦*相与李*孟一起到清水塘锌矿203-1-1工作面开展打钻工作，韦*相操作钻机，李*孟扶钻杆。4月7日20时许，施[...]
垮落的顶板压住身体。事故发生后，李*孟向周围的装运矿石工人徐*和吴*海呼救，徐*立即前往事发现场救援，吴*海寻找到有无线网的地方通过手机微信向丁*祥
0分钟后，丁*祥带郭*杰（安全矿长）、陆*平（生产矿长）赶到事故现场开展救援，将被掩埋的韦*相从垮落的顶板中营救出来后，随后丁*祥驾驶公司的皮卡车（号
将其送至黔南州中医医院抢救。22时许到达黔南州中医医院，在皮卡车上经医生诊断韦*相已无生命体征，宣布死亡。

(二) 事故善后处置

事故发生后，丁*祥立即电话向陈*云（实际控制人）汇报，陈*云随后委托公司股东庞*国处理善后事宜。2024年4月8日，经匀东镇人民调解委员会调解，双
议书》，由陈工矿业一次性赔偿给死者韦*相家属130万元。2024年4月8日，死者家属根据少数民族习俗将遗体运回广西老家安葬。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，此次事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。 关闭

四、相关单位安全监管情况

(一) 都匀市应急管理局

都匀市应急管理局作为非煤矿山安全监管单位，在2024年事故发生前开展以下工作，一是召开党委会3次、局长办公会2次研究安排安全生产工作，二是
矿业申请，于2024年3月1日对其开展了年后复工复产验收，经都匀市人民政府同意，2024年3月5日下达复工复产批复，同意该矿山复工复产。三是
清水塘锌矿开展执法检查，查出一般隐患14条，3月29日复查整改完毕。

(二) 都匀市自然资源局

都匀市自然资源局作为行业主管部门，2022年至2024年第一季度，每季度比对陈工矿业提交的《动态储量监测报告》《采掘工程平面图》，均未发现清水塘锌
此期间9次到清水塘锌矿检查标识牌设立、手续办理情况、生产经营情况；督促公司每季度开展动态监测、年底填报矿业权人公示、储量年报以及做好环保督察等

(三) 匀东镇人民政府

匀东镇人民政府作为属地管理单位，事故发生前开展以下工作，一是2024年召开党委会3次，镇长办公会1次研究安排安全生产工作，但未涉及非煤矿山安
由镇党委书记带队到清水塘锌矿开展安全生产督导工作；三是2024年2月18日匀东镇人民政府按照复工复产要求，对清水塘锌矿开展复工复产安全生产检查，对资
工条件等情况进行检查，并督促企业开展全员安全教育。四是2024年3月19日，匀东镇人民政府召开了“匀东镇党政领导干部安全生产履职情况反思专题会”及“匀东
专题会”。五是2024年3月26日对清水塘锌矿开展第一季度安全生产检查，发现了4条隐患问题并责令限期整改，2024年4月28日开展复查，已整改完毕。

五、事故单位人员基本情况

陈*云，男，55岁，公民身份号码：332*****4916，户籍地址：浙江省天台县**镇**村。2022年10月起辞去总经理职务后作为实际控制人在幕后指挥，负责
庞*国，男，59岁，公民身份号码：332*****3713，户籍地址：浙江省天台县**镇**村。2018年出资参与收购陈工矿业公司后一直是该公司股东，2018年
年至2024年10月矿山生产期间与陈*云一起实际负责矿上日常工作。

陈*相，男，67岁，公民身份号码：332*****4918，户籍地址：浙江省天台县**镇**村*组*号。陈工矿业法定代表人。

丁*祥，男，48岁，公民身份号码：332*****3450，户籍地址：浙江省天台县**镇**村，2022年6月至2024年1月任清水塘锌矿生产矿长，2024年1月起任清
工作。持有金属非金属矿山安全生产主要负责人证，证书编号：332*****3450，有效期2024年12月30日至2027年12月29日，初领日期：2016年12月20日。

郭*杰，男，53岁，公民身份号码：410*****2511，户籍地址：河南省嵩县*乡*组。2024年1月21日任清水塘锌矿安全矿长，持有金属非金属矿山安全生产
*****2511，有效期2024年4月18日至2027年4月17日，初领日期：2024年4月18日。

吴*洪，男，41岁，公民身份号码：522*****1511，户籍地址：贵州省独山县**镇**村**组*号，2022年7月任清水塘锌矿安全员，持有金属非金属矿山安
2272*****511，有效期2022年7月29日至2025年7月28日，初领日期：2022年7月29日。

陆*平，男，54岁，公民身份号码：522*****439X，户籍地址：都匀市匀东镇**村*组，时任清水塘锌矿生产矿长。

张*华，男，48岁，公民身份号码：520201*****17，户籍地址：贵州省水城县**镇**社区**局*号楼*单元***室，时任陈工矿业清水塘锌矿总工程师。

六、事故原因

(一) 直接原因

直接原因分析：经现场勘查及调查了解（询问吴*海、陆*平），203-1-1工作面及其他越界非法开采区域所有巷道均未进行支护。事故地点203-1-1工作面为开
新），退回10m左右的右帮有矿脉，冒落岩矿石为浅灰、灰白色柱状层理，粉至细晶白云岩块状，冒落处正处于顶板与矿层的假整合接触面上、现场冒落处节理裂
资料，事故地点处于F2断层范围内，根据已查明的F2断层：位于矿山南部，走向近北东南西，倾北西、倾角68度，断裂面呈波状起伏，镜面光滑，延长400m，对
矿体起破坏作用，是成矿期后断层。


政务微博


政务微信


返回顶部

分析事故地点巷道顶部岩体多为顺倾结构，受节理裂隙影响，极易崩落，加之现场施工打眼作业，打眼震动对岩矿的稳定性产生极大不利影响。陈工矿业有业规程，矿长违章指挥在矿界外的构造区域冒险施工巷道，未采取支护措施安排工人作业。现场无带班矿长、安全员进行安全监督。该区域属于巷道交叉点，巷道衡，使原巷道围岩应力发生改变，造成应力的重新分布，在没有支护的情况下，受原岩应力、采动应力叠加影响，导致岔口处顶板岩石失稳，加之淋水造成的裂隙员未进行敲帮问顶工作，也未发现巷道顶部岩体离层，进入已形成浮石（悬矸）的顶板下方进行打眼工作时，顶板岩石突然离层冒落致使事故发生。

直接原因：203-1-1工作面顶板未支护，作业人员未开展敲帮问顶，不满足安全作业条件下冒险打钻作业，顶板岩石受钻机在打钻过程中震动造成工作面交叉点顶板岩石失稳冒落，掩埋正在进行打钻作业的韦*相，造成事故发生。

（二）间接原因

1.陈工矿业安全生产主体责任落实不到位。

一是未按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》落实安全设施“三同时”相关规定，在矿界以外非法开采。

二是未严格执行《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（2015年5月26日根据国家安全生产监督管理总局令第78号修正）要求金属非金属地下矿山企业领导带班下井，每班至少要有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。未安排带班领导参与下井。

三是未按照国务院安全生产委员会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委〔2024〕1号）一体压实各级矿山企业主体责任。

四是未按照《国家矿山安全监察局贵州局 省能源局 省应急管理厅关于切实加强矿山现场安全管理和重点时段安全管控工作的通知》（矿安黔〔2024〕1号）要求，严格落实各项安全管控措施。

五是违反《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第四条地下矿山现状图纸与实际不符（越界生产部分未上图）。如未保存规定图纸或图纸与实际不符。

六是违反《中华人民共和国矿产资源法》（2009年第二次修正）第三十三条矿业权人应当按照经批准的开采方案进行开采作业规定，存在越层、越界开采。

七是违反《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.3.1.12回采作业前应处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方可进行回采作业的规定。

八是违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

九是违反《生产经营单位安全培训规定》，安排未经培训合格的人员，开展井下钻孔施工作业。

十是违反《中华人民共和国安全生产法》，未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，未履行事故报告职责，安全管理机构形同虚设，安全管理混乱。

2.监管部门依法履行安全生产监管职责不到位。

一是都匀市应急管理局，相关科室在迎接上级执法检查前向企业跑风漏气，引导企业规避法律监管，掩盖违法事实；未依据《非煤矿山企业安全生产许可定，依法履行非煤矿山企业日常监督检查。作为安全监管部门，执法检查“宽松软虚”，对安全生产违法违规行为长期失察，未能有效起到监管作用。未按照《贵和社会保障厅 贵州省财政厅关于对非煤地下矿山实施驻矿安全监管的通知》落实驻矿监管职责，巡矿工作“走马观花”。

二是都匀市自然资源局，未严格落实《中华人民共和国矿产资源法》（2009年第二次修正）、《贵州省矿产资源监督检查条例》等法律法规规定的监管职责，未对矿权人提交的井上下对照图、储量年报等报告，仅以“矿山无超出矿界范围开采的情形”“矿山无超出标高范围开采的情形”的结论作为日常监管依据，未对测绘过程真实性、准确性等环节进行核查。

三是匀东镇人民政府，作为属地管理单位未严格落实《贵州省矿产资源条例》第五条规定，加强矿产资源的保护，依法维护矿区内正常的矿业秩序。

七、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位

1.都匀市陈工矿业有限责任公司。企业未落实安全生产责任制，依据《中华人民共和国安全生产法》第四条生产经营单位必须遵守法律规定，加强安全生产责任制和安全生产规章制度。该公司安全生产管理制度不健全，安全责任不明确，安全管理措施落实不到位，安全检查和隐患排查流于形式，未能形成有效的安全生产责任制和安全生产规章制度。《中华人民共和国安全生产法》第五条生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。企业主要负责人、实际控制人、安全管理机构及安全管理人员对企业安全生产工作不管不问，导致安全管理层层失守。依据《中华人民共和国矿产资源法》第三十三条矿业权人应当按照经批准的勘查方案、开采方案进行勘查、开采作业。该公司自2022年起藐视国家法律法规，越层越界开采国家矿产资源。

2.贵州省地质矿产勘查开发局一〇地质大队。长期为陈工矿业出具失实报告，依据《中华人民共和国测绘法》第三十九条规定，测绘单位应当对完成的测绘成果质量负责。该大队在测绘过程中，对越层越界区域被铁门封闭、无法进入的情况未如实记录，也未采用其他方式验证，仅在公司指定范围内测绘，即出具“矿山无超出矿界范围开采的情形”“矿山无超出标高范围开采的情形”的结论。

（二）有关监管部门

1.都匀市应急管理局

（1）履行行业安全监管职责不到位。未依据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第三十三条规定，依法履行非煤矿山企业的日常监督检查。作为安全监管部门，执法检查“宽松软虚”，对安全生产违法违规行为长期失察，未能有效起到监管作用。



政务微博



政务微信



返回顶部

(2) 驻矿安监员未履行岗位职责。未按照《贵州省应急管理厅 贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省财政厅关于对非煤地下矿山实施驻矿安全监管的通知》“走马观花”。

(3) 执法人员与企业沆瀣一气。监管科室分管领导、科室负责人、工作人员在迎接上级执法检查前向企业跑风漏气，引导企业规避法律监管，掩盖违法事实。

2.都匀市自然资源局

履行国家矿产资源监督检查不力。在对国家矿产资源监管过程中，长期单一依赖第三方测绘机构出具的井上井下对照图、储量年报等报告，仅以报告结论作真实性、现场封闭区域、实测路径等关键环节进行核查，导致陈工矿业2022年以来持续越层越界开采未被及时发现。

(三) 属地党委政府

3.匀东镇人民政府

作为属地管理单位，履行非煤矿山安全生产工作的属地监管职责不到位，日常巡查流于形式，未依法加强矿产资源的保护、维护矿区内正常的矿业秩序。

八、4月15日成立的事故调查组存在的问题

对在事故调查中发现的政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题线索，建议移交都匀市纪委监委调查处理。

九、事故性质、责任划分及处理建议

(一) 事故性质

经事故调查认定，陈工矿业清水塘锌矿“4·7”一般冒顶事故是一起生产安全责任事故。

(二) 责任单位及个人处理建议

1.对相关单位的责任追究建议

都匀市陈工矿业有限责任公司。履行安全生产主体责任不到位，对事故发生负有主要责任，且未按照法律规定报告事故发生情况。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条^[2]、第一百一十四条^[3]，《中华人民共和国矿产资源法》（2009年第二次修正）第四十条^[4]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条^[5]规定，建议自然资源局对其进行行政处罚。

都匀市应急管理局。作为非煤矿山安全监管部门，履行监管职责不到位,对事故发生负有监管责任，对非煤矿山日常监督检查流于形式，未能及时发现陈工矿业隐患，也未发现该矿山越层越界非法开采；对企业主要负责人、安全管理人员履职情况缺乏有效监督，导致安全生产责任制空转；未与自然资源、公安等部门建立有效监管合力。建议责成都匀市应急管理局在市人民政府对事故调查报告批复后15日内向市人民政府作出深刻书面检讨，认真汲取事故教训，切实改进工作，杜绝类似事故再次发生。

都匀市自然资源局。作为矿产资源主管部门，对矿山企业的开采活动监督检查不力，依赖矿方聘请的第三方测绘机构提供的井上井下对照图及其结论报告对年开始，陈工矿业有限责任公司就存在越层越界开采行为，但都匀市自然资源局屡次监督检查均未发现，暴露出监督手段单一、监管人员履行职责不到位等问题。建议责成都匀市自然资源局在市人民政府对事故调查报告批复后15日内向市人民政府作出深刻书面检讨，认真汲取事故教训，切实改进工作，杜绝类似事故再次发生。

匀东镇人民政府。作为属地管理单位未严格落实《贵州省矿产资源条例》第五条加强矿产资源的保护，依法维护矿区内正常的矿业秩序的规定。履行非煤矿山安全监管职责不到位，对辖区非煤矿山企业的安全生产工作不重视，对事故发生负有属地监管责任。建议责成匀东镇人民政府在市人民政府对事故调查报告批复后15日内向市人民政府作出深刻书面检讨，认真汲取事故教训，切实改进工作，杜绝类似事故再次发生。

贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队。具有工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程甲级测绘资质。受陈工矿业委托，每季度出具一次《都匀市陈工矿业清水塘锌矿井上井下对照图》《都匀市坝固镇清水塘锌矿动态储量监测报告》，但现场测绘时，对越层越界区域被铁门封闭、无法进入的情况未如实记录，也未采用其他方式验证，即出具结论。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条^[6]，《中华人民共和国测绘法》第六十三条^[7] 规定，建议将问题线索移交都匀市自然资源局对其调查处理。

2.对涉事单位责任人员的处理建议

韦*相，陈工矿业清水塘锌矿工人。安全意识薄弱，缺乏对作业环境的安全分析判断，作为钻机操作工，对事故发生负有直接责任。由于其在事故中已死亡，不予追究。

陈*云，陈工矿业有限责任公司实际控制人^[9]。未履行安全生产第一责任人职责，对企业安全生产责任制的建立和落实、安全生产规章制度和操作规程的制的组织开展、安全生产投入的有效实施等均未给予应有的关注和督促，作为企业的实际控制人只管财务，对企业安全生产工作和日常管理不管不问，组织公司越层越界开采，导致企业安全生产管理长期处于失管失控状态，风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制形同虚设；在事故发生后，又指使有关人员谎报事故真相，蓄意隐瞒，对抗调查，造成极为恶劣的社会影响，对事故发生负领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条，《生产安全事故罚款处罚规定》第报告和调查处理条例》第三十六条^[11]规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关追究刑事责任。

庞*国，陈工矿业有限责任公司股东，与陈*云一起实际负责公司日常管理工作，作为公司主要管理人员，参与组织越层越界开采国家矿产资源，未履行安全生产责任制的落实、安全生产规章制度和操作规程的执行、安全生产教育和培训的组织开展、安全生产投入的有效实施等均未给予应有的关注和督促，导致企业安全生产主体责任落实不到位。

关闭



分级管控与隐患排查治理双重预防机制形同虚设；在事故发生后，串通谎报事故，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条、第三十六条规定，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

陈*相，陈工矿业有限责任公司法定代表人。未履行安全生产第一责任人法定职责，作为企业的法定代表人长期不在企业，对企业安全生产责任制的建立和落实、安全规程的制定和执行、安全生产教育和培训的组织开展、安全生产投入的有效实施等均未给予应有的关注和督促，对企业安全生产工作和日常管理不管不问，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第五条^[12]、第二十一条^[13]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条规定^[14]，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

丁*祥，陈工矿业清水塘锌矿矿长。未履行企业安全管理人员职责，对企业重大安全隐患未督促整改，对违章作业行为视而不见，组织越层越界开采国家矿产资源。事故发生后为逃避法律责任，指使视频监控管理人员删除关键时段录像、策划多人作伪证，故意破坏事故现场，情节特别恶劣。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条^[16]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

郭*杰，陈工矿业清水塘锌矿安全矿长、事故发生时带班矿长。未履行企业安全管理人员职责、带班矿长职责，未如实记录安全培训情况，对未支护的工作面保护的作业面开展作业情况视而不见，未组织开展安全生产教育和培训，对事故发生负有管理责任，事故发生后参与伪造事故现场，情节恶劣。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条，《金属非金属地下矿山企业领导带班下井指导意见》^[8]、第二十一条^[19]规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

陆*平，陈工矿业清水塘锌矿生产矿长。未履行企业安全管理人员职责，在无审批、无支护的203-1-1工作面组织空顶作业，违规安排未经培训合格的工人开展开采行为，对事故发生负有管理责任，事故发生后参与伪造、故意破坏事故现场，情节恶劣。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十八条^[20]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

张*华，陈工矿业清水塘锌矿总工程师、事故发生时带班矿长。作为总工程师、带班矿长，未履行企业安全管理人员职责、带班矿长职责，对未支护的工作面组织越层越界开采行为不制止，对非法开采区域巷道进行命名，对作业现场的安全管理不到位，对作业过程中存在的安全隐患视而不见，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第九十六条，《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条、第十条、第二十一条规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

文*华，陈工矿业清水塘锌矿视频监控管理人员。在事故发生后，受丁*祥指使删除存储于监控主机的关键时段影像数据，并向事故调查组谎称“视频因雷击损坏”，情节恶劣。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

吴*洪，陈工矿业清水塘锌矿安全员。未履行企业安全员职责，未认真开展风险隐患排查，对作业现场的安全管理不到位，未能及时发现和纠正作业过程中的安全隐患，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

姚*芳，陈工矿业清水塘锌矿工人。在事故调查过程中故意作伪证，干扰事故调查的客观性和真实性，未履行其应尽的法定职责，对事故调查工作造成了不良影响。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定，建议由都匀市应急管理局对其进行行政处罚，并依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》有关规定移交公安机关处理。

3.对监管单位责任人员的处理建议

对在事故调查中发现的政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题线索，建议移交都匀市纪委监委调查处理，涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。十、事故防范措施

（一）提高安全生产认识，落实安全生产责任。安全监管部门要提高安全生产思想认识，要以对党忠诚为初心，以纪律严明为作风、怀揣赴汤蹈火的担当抓检查、风险防控中，筑牢安全防线，守护群众生命财产安全。事故发生单位要认真学习安全生产法律法规，规范化开展生产工作。要依据《中华人民共和国安全生产法》落实安全生产责任制和安全生产规章制度，明确从管理层到基层岗位的安全责任，确保责任到岗、到人。企业主要负责人必须履行安全生产第一责任人职责，对本单位安全生产工作对职责范围内的安全生产工作负责。企业建立事故隐患排查治理制度加强隐患排查治理，如实记录隐患排查治理情况，并向从业人员通报。全市矿山企业要严格落实《安全生产法》的规定规范开采行为，按照经批准的开采方案进行开采作业，严禁越层越界开采。



政务微博



政务微信



返回顶部

[illegible]

(三) 提高监测报告抽检频次，确保报告真实可靠。都匀市自然资源局要依据《地质勘查活动监督管理办法（试行）》等规定，定期对地质勘查单位进行随机抽检，并将检查结果向社会公开。贵州省地质矿产勘查开发局—〇四地质大队要规范报告出具流程，严格按照《中华人民共和国测绘法》第六十三条规定依法开展地质勘查工作，确保地质勘查报告内容的真实性、准确性和完整性。

(四) 制定安全生产联动机制，实现监管信息共享。都匀市应急管理局牵头，都匀市自然资源局、都匀市公安局、属地人民政府等监管部门，及时健全完善进一步压紧压实各部门单位监管职责，依法开展联合执法检查、全力推进“打非治违”整治，实现重大隐患排查、爆破用品审批、动态监测等数据的实时互通，有效解决矿山安全生产中存在的问题，形成监管合力。

【1】《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上一十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

- (一) 未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；
- (二) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
- (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
- (四) 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；
- (五) 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；
- (六) 危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，投入使用的；
- (七) 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；
- (八) 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依

- （一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
- 发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。
- [[4]] 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年第二次修正）第四十条：超越批准的矿区范围采矿的，责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不退回本矿区范围内开采，造成矿产资源破坏的，吊销采矿许可证，依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任。
- [[5]] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：
- （一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；
- 事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者规定处以罚款：
- （一）发生一般事故的，处300万元以上350万元以下的罚款；

[6]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；给他人造成赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入。

【7】《中华人民共和国测绘法》第六十三条：违反本法规定，测绘成果质量不合格的，责令测绘单位补测或者重测；情节严重的，责令停业整顿，并处降低测绘资质等级或者吊销测绘资质证书，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

【8】《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》2.8对有关责任人员和责任单位的处理建议：编制事故调查报告时，根据各地区与纪检监察机关的配合情况，可以提出对责任人员和责任单位的处理建议，也可以将对公职人员的处理建议一并在事故调查报告中统一表述；同时，要对责任人员和责任单位的主要违法违规事实及违反的法律法规、规章、标准、规程等在报告中，做到对责任者责任认定有充分的事实支撑，适用法律法规标准准确（在正文或脚注中注明具体条款内容），以利于汲取教训。处理建议按照以下顺序排序：（1）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员；（2）已被司法机关采取强制措施人员；（3）建议移送司法机关处理的人员；（4）对有关公职人员的处理建议（或任免人员和责任单位的行政处罚建议；（6）其他处理建议。

【9】《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(六)严格落实企业主体责任：企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实安全生产责任清单，健全隐患排查治理体系。企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化一线岗位双责。完善落实混合所有制企业以及跨地区、多层级和境外中资企业投资主体的安全生产责任。建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。国有企业要发挥安全生产工作示范带头作用，自觉接受属地监管。

【10】第十二条 事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至100%的罚款；或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

【11】第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；（二）伪造或者故意破坏事故现场的；（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；（六）事故发生后逃匿的。

【12】《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

【13】《中华人民共和国安全生产法》：第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

【14】《生产安全事故罚款处罚规定》第十二条：事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

【15】《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全操作规程；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

【16】《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

【17】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导带班下井、同时升井。矿山企业的主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。

【18】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十条：矿山企业领导带班下井时，应当履行下列职责：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查，掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；（三）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，有序撤离到安全地点。

[政务微博](#)

[政务微信](#)

[返回顶部](#)

[[19]] 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条：矿山企业领导未按照规定带班下井的，对矿山企业给予警告，处3万元的罚款；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处1万元的罚款。

[[20]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

扫一扫在手机打开当前页面



关闭



政务微博



政务微信



返回顶部

上一篇： 贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司基地建设项目“10.15”其他伤害事故调查报告

下一篇： 国家安全 人人有责 | “4·15”全民国家安全教育日宣传海报

国家部委



省级政府网站



省直部门网站



省内地市州网站



网上有害信息举报专区
0854-8227071
2202387911@qq.com

涉企业侵权举报专区

进入

网站帮助 | 网站地图 | 联系方式 | 网站年报

都匀市人民政府办公室主办 都匀市人民政府电子政务信息中心承办

Copyright©2015- 黔南网站 版权所有 ICP备案编号：黔ICP备17006167号 网站标识码：522701

地址：都匀市文明路63号 联系电话：0854-8227071 技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司